

K.br. 175/14

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, kao prvostepeni krivični sudija Kovačević Vesna uz sudjelovanje Nikolić Rade kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv okrivljenih G... R... zbog produženog krivičnog djela krađa iz čl. 239.st.1. u vezi čl. 49, Krivičnog zakonika i G... D... zbog krivičnog djela krađa iz čl. 239.st.1. Krivičnog zakonika, po optužnom predlogu ODT u Nikšiću, Kt.br.82/14 od 31.03.2014. god. nakon završenog glavnog i javnog pretresa dana 3.04.2015.god. prisustvu zamjenika ODT-a Krovikapić Vesne i okrivljenih G... R... i G... D... i istog dana donio je i javno objavio

P R E S U D U

Prema okrivljenima:

G... R..., JMBG:..., od oca M... i majke M..., rođj. M..., rođj. 9.04.1978.god. u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću, Selo Javljen – Krstac, državljanin CG, pismen, po zanimanju poljoprivrednik, neoženjen, završio srednju školu, srednjeg imovnog stanja, ranije neosudjivan,

G... D..., JMBG:..., od oca M... i majke M..., rođj. Milošević, rođj. 05.08.1982.god. u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću, Selo Javljen – Krstac, državljanin CG, pismen, po zanimanju poljoprivrednik, neoženjen, završio srednju školu, srednjeg imovnog stanja, ranije neosudjivan,

Shodno čl. 372. st.1.tač.1. Zakonika o krivičnom postupku

ODBIJA SE OPTUŽBA

Da su:

Dana, 30.12.2013.god. u Nikšiću po prethodnom dogovoru, iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, iz šumskog kompleksa koji se nalazi u mjestu Golija – Petrova Dola, vlasništvo B... G..., oduzeli 9 trupaca tehničkog drveta jele, ukupne mase 5,10 m³, prečnika na panju 36 do 50 cm, u ukupnoj vrijednosti od 204,00 eura,

Okrivljeni G... R...

Dana, 29.12.2013.god. u Nikšiću, iako je bio svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, iz šumskog kompleksa koji se nalazi u mjestu Golija – Petrova Dola, vlasništvo B... G..., oduzeo 11 trupaca tehničkog drveta jele, ukupne mase 8,81 m³, prečnika na panju 45 do 64 cm, u ukupnoj vrijednosti od 370,00 eura,

čime bi izvršili i to okrivljeni G... R... produženo krivično djelo krađa iz čl. 239.st.1. u vezi čl. 49, Krivičnog zakonika, a okrivljeni G... D... krivično djelo krađa iz čl. 239.st.1. Krivičnog zakonika,

Troškovi kriv.postupka u iznosu od 44,00 (četrdesetčetiri) eura padaju na teret budžetskih sredstava ovog suda.

Obrazloženje

ODT u Nikšiću svojim optužnim predlogom Kt.br.82/14 od 31.03.2014. god. stavio je na teret okrivljenom G... R... izvršenje produženog krivičnog djelo krađa iz čl. 239.st.1. u vezi čl. 49, Krivičnog zakonika, a okrivljenom G... D... krivično djelo krađa iz čl. 239.st.1. Krivičnog zakonika.

Na glavnom pretresu dana 3.04.2015.god. prije davanje završnih riječi zamjenik ODT Krivokapić Vesna je izjavila da odustaje od krivičnog gonjenja protiv okrivljenih G... R... i G... D... i to u odnosu na okrivljenog G... R... zbog produženog kriv.djelo kradja iz čl. 239.st. 1. u vezi čl. 49 KZ a G... D... zbog krivičnog djela kradje iz čl. 239, st.1. KZ, sa razloga što je na osnovu izvednih dokaza na glavnom pretresu utvrđeno da u njihovim radnjama nema elemenata predmetnog kriv.djela, sa razloga što iz iskaza preslušanih svjedoka lugara V... F... i V... V..., proizilazi da su od 1997.god. pa sve do 30.12.2013.god. imali na uvid punomoćje na osnovu koga je oštećeni njihovom ocu odobrio sječu šume u njegovom vlasništvu, te se jedino može zaključiti da su okrivljeni bili u uvjerenju da to punomoćje s obzirom da su ga prihvatili iz Šumskog preduzeća, mogu i dalje koristiti, pa s toga u nedostatku umišljaja kao bitnog elementa bića kriv.djela kradje odustaje od krivičnog gonjenja u odnosu na okrivljene G... R... i G... D....

Pošto je zamjenik ODT-a u toku glavnog pretresa prije davanja završnih riječi odustala od optužbe protiv okrivljenih to je sud, na osnovu čl. 372. st.1. tač.1. Zakonika o krivičnom postupku, odlučio kao u izreci presude.

Troškovi krivičnog postupka u iznosu od 44,00 eura a koji se odnose na vještaka ekon.fin.struke Spajić Rata padaju na teret budžetskih sredstava ovog suda.

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, dana 3.04.2015. god.

Zapisničar, S U D I J A,

Rada Nikolić,s.r. Vesna Kovačević,s.r.

Za tačnost otpavka tvrdi i ovjerava

službenik suda

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 8 dana od dana prijema iste preko ovog suda, Višem sudu Podgorica.

